

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1930/2563

บริษัท อ.
บริษัท ผ. กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่ง (เดิม)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ร่วมกันชำระค่าเช่าที่ค้างชำระ เบี้ยปรับ มูลค่าลดลงที่กำหนด กับให้คืนรถที่เช่าในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทน ในชั้นอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 คงอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหายในส่วนเบี้ยปรับและมูลค่าลดลงที่กำหนดให้เหมาะสมเท่านั้น หันในส่วนค่าเช่าที่ค้างชำระซึ่งจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 มิได้อุทธรณ์โต้แย้งจึงเป็นอันยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น การที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ฎีกาขอให้นำเงินมัดจำจำนวน 7,984,030 บาท ไปหักออกจากค่าเช่าที่ค้างชำระคงเหลือ 31,806,110.38 บาท จึงเป็นฎีกาในข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่ง (เดิม) ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ 41,122,289.40 บาท พร้อมเบี้ยปรับอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 5 และที่ 6 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 30,678,691.47 บาท พร้อมเบี้ยปรับอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี นับถัดจากวัน

ฟ็องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 7 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 25,247,178.53 บาท พร้อมเบี้ยปรับอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ็องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าทั้งหมดคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา 21,250,000 บาท พร้อมเบี้ยปรับอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ็องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยที่ 5 และที่ 6 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ส่งมอบรถที่เช่าตามสัญญาเช่าเลขที่ 10 แอล 213006, 10 แอล 213007-1, 10 แอล 213007-2 และ 10 แอล 213007-3 พร้อมสมุดทะเบียนเครื่องจักรดังกล่าว หากไม่คืนให้ร่วมใช้ราคา 16,110,000 บาท พร้อมเบี้ยปรับอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ็องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยที่ 7 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ส่งมอบรถที่เช่าตามสัญญาเช่าเลขที่ 10 แอล 213007-1, 10 แอล 213007-2 และ 10 แอล 213007-3 พร้อมสมุดทะเบียนเครื่องจักรดังกล่าว หากไม่คืนให้ร่วมใช้ราคา 13,370,000 บาท พร้อมเบี้ยปรับอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ็องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 ให้การขอให้ยกฟ็อง

จำเลยที่ 3 และที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การ

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีจำเลยที่ 5 และที่ 6 จากสารบบความตามคำร้องขอของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เนื่องจากจำเลยที่ 5 และที่ 6 ถูกศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า 1) สัญญาเช่าเลขที่ 10 แอล 213006 และหนังสือรับสภาพหนี้และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าเลขที่ 10 แอล 213006 ปี ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ร่วมกัน (1) ชำระค่าเช่าค้าง 1,585,350 บาท (2) เบี้ยปรับ 187,635.95 บาท (3) ชำระมูลค่าลดลงที่กำหนด 988,000 บาท กับนำรถที่เช่าคืนโจทก์ในสภาพ

เรียบร้อยใช้การได้ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา 1) รถคันหมายเลขตัวถัง 357TDV76342 จำนวน 792,000 บาท และ 2) รถคันหมายเลขตัวถัง 357TDV76351 จำนวน 1,674,000 บาท 2) สัญญาเช่าเลขที่ 10 แอล 213007

2.1) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเลขที่ 10 แอล 213007-1 หนังสือรับสภาพหนี้และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าเลขที่ 10 แอล 213007-1 ปี ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 7 ร่วมกัน (1) ชำระค่าเช่าค้าง 797,290 บาท (2) เบี้ยปรับ 94,364.19 บาท (3) ชำระมูลค่าลดลงที่กำหนด 10,000 บาท กับนำรถที่เข้าค้ำจอดไว้ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา 1,773,000 บาท

2.2) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเลขที่ 10 แอล 213007-2 หนังสือรับสภาพหนี้และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าเลขที่ 10 แอล 213007-2 ปี ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 7 ร่วมกัน (1) ชำระค่าเช่าค้าง 4,137,640 บาท (2) เบี้ยปรับ 489,715.20 บาท (3) ชำระมูลค่าลดลงที่กำหนด 2,428,900 บาท กับนำรถที่เข้าค้ำจอดไว้ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา รถหมายเลขตัวถัง 1) 357TDV76327 จำนวน 1,773,000 บาท 2) 357TDV76343 จำนวน 792,000 บาท 3) 357TDV76346 จำนวน 792,000 บาท 4) 357TDV76347 จำนวน 1,773,000 บาท และ 5) 357TDV76348 จำนวน 1,773,000 บาท

2.3) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเลขที่ 10 แอล 213007-3 หนังสือรับสภาพหนี้และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าเลขที่ 10 แอล 213007-3 ปี ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 7 ร่วมกัน (1) ชำระค่าเช่าค้าง 2,435,030 บาท (2) เบี้ยปรับ 288,200.81 บาท (3) ชำระมูลค่าลดลงที่กำหนด 1,945,900 บาท กับนำรถที่เข้าค้ำจอดไว้ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา รถหมายเลขตัวถัง 1)

357TDV76349 จำนวน 792,000 บาท 2) 357TDV76350 จำนวน 792,000 บาท และ 3) 357TDV76379 จำนวน 1,773,000 บาท

3) สัญญาเช่าเลขที่ 10 แอล 213008 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเลขที่ 10 แอล 213008 ปี ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ร่วมกัน (1) ชำระค่าเช่าค้าง 1,104,090 บาท (2) เบี้ยปรับ 124,505.05 บาท (3) ชำระมูลค่าลดลงที่กำหนด 1,587,800 บาท กับนำรถที่เช่าคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา 756,000 บาท

4) สัญญาเช่าเลขที่ 10 แอล 213067

4.1) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเลขที่ 10 แอล 213067-1 หนังสือรับสภาพหนี้และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าเลขที่ 10 แอล 213067-1 ซึ่ง ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ร่วมกัน (1) ชำระค่าเช่าค้าง 576,940 บาท (2) เบี้ยปรับ 65,059.86 บาท (3) ชำระมูลค่าลดลงที่กำหนด 10,000 บาท กับนำรถที่เช่าคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา 1,530,000 บาท

4.2) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเลขที่ 10 แอล 213067-2 หนังสือรับสภาพหนี้และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าเลขที่ 10 แอล 213067-2 ซึ่ง ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ร่วมกัน (1) ชำระค่าเช่าค้าง 1,608,360 บาท (2) เบี้ยปรับ 190,359.32 บาท (3) ชำระมูลค่าลดลงที่กำหนด 10,000 บาท กับนำรถที่เช่าคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาารถบดถนนหมายเลขตัวถัง 181198 จำนวน 1,881,000 บาท และรถแทรกเตอร์หมายเลขตัวถัง 1) 46A14271 จำนวน 153,000 บาท 2) 46A14128 จำนวน 153,000 บาท และ 3) 46A6347 จำนวน 153,000 บาท กับให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 7 ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้เท่ากับจำนวนที่โจทก์ชนะคดีจำเลยแต่ละคน โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันภัยตามสัญญาที่โจทก์อ้างว่าชำระแทน

จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ต้องชำระคืนโจทก์ตามสัญญา ข้อ 7 นั้น ให้ยกฟ้อง แต่ไม่
ตัดสิทธิโจทก์ฟ้องคดีใหม่ภายในกำหนดอายุความ คำขออื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อโจทก์ ได้แก่ ค่าเช่าที่ดินชำระ เบี้ยปรับ มูลค่าลดลงที่กำหนด กับให้คืนรถที่เช่าใน
สภาพเรียบร้อยใช้การได้ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทน ในชั้นอุทธรณ์จำเลยที่ 1 ถึงที่
4 คงอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหายในส่วนเบี้ยปรับและมูลค่าลดลงที่
กำหนดให้เหมาะสมเท่านั้น เห็นในส่วนค่าเช่าที่ดินชำระซึ่งจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 มิได้
อุทธรณ์โต้แย้งจึงเป็นอันยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น การที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ฎีกา
ขอให้นำเงินมัดจำ จำนวน 7,984,030 บาท ไปหักออกจากค่าเช่าที่ดินชำระคงเหลือ
31,806,110.38 บาท จึงเป็นฎีกาในข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นมาก่อนแล้วโดยชอบในศาล
อุทธรณ์ ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249
วรรคหนึ่ง (เดิม) ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายกฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาทั้งหมดให้แก่
จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ค่าฤชาธรรมเนียมนอกจากที่สั่งคืนให้เป็นพับ

(ธนิต รัตนะผล-พิรศักดิ์ ไวกาสี-วยุรี วัฒนวรลักษณ์)

ศาลแพ่ง - นายชัยยันต์ สุญาณวนิชกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายอนุรุท บุญประดิษฐ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ